

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Habeas Data

O habeas data é cabível contra ato de autoridade pública ou de agente de pessoa privada que possua **registros ou banco de dados** de caráter público relativos a informações da **pessoa do impetrante** (CF, art. 5º, LXXII):

Art. 5º.....

LXXII - conceder-se-á habeas data:

- a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
- b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

O art. 7º, III, da Lei 9.507/1997 traz uma terceira finalidade da impetração do HD:

Art. 7º Conceder-se-á habeas data:

- I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
- II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;
- III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.

Segundo jurisprudência do Supremo, falecendo o servidor, **a viúva pode atuar** impetrando o habeas data e visando obter as informações armazenadas no assentamento funcional dele, relativizando o caráter personalíssimo do habeas data:

HABEAS DATA – DADOS DE CÔNJUGE FALECIDO – LEGITIMIDADE DO SUPÉRSTITE. Conforme alcance do artigo 5º, inciso LXXII, alínea “a” da Constituição Federal, é assegurado ao cônjuge supérstite o conhecimento de informações relativas ao falecido, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público (**RE-AgR 589.257/DF, rel. Min. Marco Aurélio, julg. 5/8/2014**)

Será concedido, portanto, para:

- (i) o conhecimento de informações;
- (ii) a retificação de dados; ou
- (iii) a complementação de dados;
- (iv) para anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.

Um exemplo de banco de dados de caráter público detido por pessoa jurídica de direito privado envolveria a impetração de habeas data para acesso ao banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), firmas de assessoria, de fornecimento de malas diretas (todas pessoas jurídicas de **direito privado**). Nos termos do artigo 1º, parágrafo único, da **Lei 9.507/1997**, que regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do *habeas data*:

Art. 1º...

Parágrafo único: Considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações.

Pode ser impetrado por **qualquer pessoa física ou jurídica, brasileira ou estrangeira**. Entretanto, tem caráter personalíssimo: não é cabível para o conhecimento de informações de terceiros.

Detalhe importante sobre o habeas data. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que, para a impetração do habeas data, **é imprescindível a comprovação de prévia negativa administrativa**, conforme previsto no art. 8º, parágrafo único, I, da Lei 9.507/1997:

"A prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no *habeas data*. Sem que se configure situação prévia de pretensão resistida, há carência da ação constitucional do *habeas data*" (**HD 87 AgR rel. min. Cármen Lúcia, julg. 25/11/2009, Plenário**).

Art. 8º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos arts. 282 a 285 do Código de Processo Civil, será apresentada em duas vias, e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda.

Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova:

I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão.

Trata-se de um dos temperamentos ao princípio da inafastabilidade da tutela judicial. Os outros dois são a **Justiça Desportiva** e o **Descumprimento de Súmula Vinculante do STF** por ato administrativo, como vimos no capítulo de Direitos e Deveres Individuais e Coletivos.

Assim, só é dado ao interessado ajuizar habeas data perante o Poder Judiciário após receber uma negativa em seu pedido administrativo. Trata-se de interesse de agir do interessado. **Não é necessário exaurir a instância administrativa**, basta a negativa!

No habeas data, **não existe a obrigatoriedade de que o impetrante revele os motivos do requerimento ou demonstre as razões pelas quais as informações são imprescindíveis à defesa de direito seu**, pois o direito de acesso às informações que lhe digam respeito lhe é garantido a despeito de motivação, uma vez que o acesso às informações da sua pessoa, que constem de bancos de dados oficiais ou de caráter público é uma vertente **dos direitos de personalidade**.

O HD **não se sujeita a prazos prescricionais ou decadenciais**.

Interessa, por fim, observar que **se trata de ação gratuita**, como também ocorre com o habeas corpus e a ação popular (e não há pagamento de ônus de sucumbência – honorários advocatícios). Entretanto, **é necessário advogado** para a impetração.

Guarde ainda que, nos termos do artigo 19 da Lei 9.507/1997, que disciplina o rito processual desse remédio constitucional, o Habeas Data **terá prioridade sobre todos os demais atos judiciais**, sejam criminais, cíveis ou administrativos, devendo ser processado e julgado anteriormente a todos eles, **exceto o habeas corpus e o mandado de segurança**.

A **prioridade** de processamento e julgamento, portanto, fica assim:

1º: habeas corpus;

2º: mandado de segurança;

3º: habeas data;

4º: mandado de injunção.

Alguns entendimentos do STF e da doutrina a respeito do habeas data que você deve saber:

i) a ação de habeas data visa à proteção da privacidade do indivíduo contra abuso no registro e/ou revelação de dados pessoais falsos ou equivocados. O habeas data não se revela meio idôneo para se obter **vista de processo administrativo**. O remédio adequado, nesse caso, é o **mandado de segurança** (HD 90/AgR, rel. min. Ellen Gracie, julgamento em 18/2/2010, Plenário; HD 92/AgR, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 18/8/2010, Plenário).

ii) O habeas data é via processual inadequada ao atendimento de pretensão do autor de **sustar a publicação de matéria em sítio eletrônico**. Nesse caso, a via adequada seria a **tutela provisória de urgência** (do novo CPC) ou o **mandado de segurança** (HD 100/AgR, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 25/11/2014, Primeira Turma);

iii) O habeas data também não é meio idôneo para buscar conhecer **identidade dos autores de agressões e denúncias** que foram feitas ao impetrante. O **mandado de segurança**, em tal caso, é meio adequado (MS 24.405/DF, Ministro Carlos Velloso, Plenário, 3/12/2003, DJ de 23/4/2004." (RMS 24.617 rel. min. Carlos Velloso, julgamento em 17/5/2005, Segunda Turma).

iv) Diante da **negativa ilegal ao fornecimento de certidões** (art. 5º, XXXIV, "b" e LXXVI): havendo recusa ilegal no fornecimento de certidões (para a defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, próprio ou de terceiros), o remédio judicial idôneo para combate da ilegalidade é o **mandado de segurança**, e não o *habeas data*. Por exemplo, o direito do servidor público de obter certidão de tempo de serviço perante a autoridade administrativa para requerer a sua aposentadoria; ou certidão para fins de defesa em processo penal. Nesse sentido,

"A injusta recusa estatal em fornecer certidões, não obstante presentes os pressupostos legitimadores dessa pretensão, autorizará a utilização de instrumentos processuais adequados, como o mandado de segurança ou a própria ação civil pública" (RE 167.118 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, julg. 20/4/2010)

v) O direito de obter **informações de interesse particular, coletivo ou geral** (art. 5, XXXIII): diante da negativa do fornecimento de informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, o remédio apropriado é o **mandado de segurança**, e não o *habeas data*.

vi) Tomando por base o inciso LXIX do art. 5º, da Constituição, o STF assentou ser o *mandamus* destinado "a viabilizar a tutela jurisdicional de direito líquido e certo não amparável pelos remédios constitucionais do *habeas corpus* e do *habeas data*" (ADPF 307 MC/REF, rel. min. Dias Toffoli, julg. 19/12/2013, Pleno). Ou seja, o mandado de segurança possui caráter **subsidiário** em relação ao habeas data.

Art. 5º.....

LXIX / conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

vii) **Obtenção de informações fiscais:** "o habeas data é a garantia constitucional adequada para a obtenção, pelo próprio contribuinte, dos dados concernentes ao pagamento de tributos constantes de sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos **órgãos administração fazendária dos entes estatais**"... "Aos contribuintes é dado o direito de conhecer as informações que lhes digam respeito em bancos de dados públicos ou de caráter público, em razão do

direito de preservar o status do seu nome, seu planejamento empresarial, sua estratégia de investimento e principalmente a recuperação de tributos pagos indevidamente, entre outras finalidades" (RE 673.707, rel. min. Luiz Fux, julg. em 17/6/2015, Plenário). Note que se a pretensão da pessoa jurídica fosse a de obter **certidão negativa** de tributos, o remédio a ser utilizado seria o **mandado de segurança**, uma vez que aí o direito líquido e certo estaria materializado no documento a ser emitido e negado pela autoridade fazendária.



Veja como foi cobrado!

(CESPE/PROCURADOR/AGU/2010) A CF assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Nesse sentido, não sendo atendido o pedido de certidão, por ilegalidade ou abuso de poder, o remédio cabível será o habeas data.

Não caia nessa... O instrumento para tutela do **direito de certidão** é o **mandado de segurança** e não o habeas data, lembra? O habeas data é cabível contra ato de autoridade que possua **registros ou banco de dados** de caráter público e serve: (i) para o conhecimento de informações; (ii) para a retificação de dados; ou (iii) para a complementação de dados (CF, art. 5º, LXXII).

Gabarito: **ERRADO**.

(CESGRANRIO/OFICIAL DE JUSTIÇA/TJRO/2008) Caso uma determinada autoridade administrativa se recusasse (ilegalmente) a fornecer certidão de tempo de serviço, requerida por funcionário público que dela necessitasse, a fim de solicitar sua aposentadoria, seria cabível ajuizar

- (A) Habeas Data.
- (B) Ação Civil Pública.
- (C) Ação Popular.
- (D) Mandado de Injunção.
- (E) Mandado de Segurança.

De novo a pegadinha muito cobrada e que diz respeito à negativa ilegal ao fornecimento de certidões, cujo remédio idôneo para sua repressão é o **mandado de segurança** e não o habeas data.

Item correto: letra “e”.

(CESPE/NÍVEL SUPERIOR/ANATEL/2008) Qualquer cidadão poderá impetrar habeas data no Poder Judiciário para assegurar o conhecimento de informações relativas a sua pessoa disponíveis na Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), independentemente de ter formulado o pedido diretamente na agência.

Para a impetração do habeas data, é imprescindível a comprovação de negativa administrativa.

Gabarito: **ERRADO**.

(CESPE/JUIZ DO TRABALHO/TRT 1ª REGIÃO/2011) Como a garantia constitucional do habeas data tem por finalidade disciplinar o direito de acesso a informações constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público relativo a dados pessoais pertinentes à pessoa do impetrante, a pessoa jurídica não tem legitimidade para o ajuizamento desse tipo de ação.

O Habeas Data é ação constitucional que pode ser legitimamente impetrada por **pessoa física** ou **pessoa jurídica**. Entretanto, tem caráter personalíssimo, ou seja, só pode ser impetrada pelo **titular** das informações.

Gabarito: **ERRADO**.

Resumo

✓ Conceito e Finalidade

- Remédio constitucional previsto no **art. 5º, LXXII, da CF**.
- Tem por finalidade:
 1. **Conhecimento de informações** pessoais do impetrante em banco de dados públicos ou de caráter público.
 2. **Retificação de dados** pessoais incorretos.
 3. **Complementação ou explicação** sobre dados verdadeiros, mas que estejam pendentes judicial ou amigavelmente (Lei 9.507/97, art. 7º, III).

✓ Características

- **Natureza personalíssima**, mas com **possível relativização** (ex: viúva pode impetrar para ter acesso a dados do cônjuge falecido).
- Pode ser usado contra **autoridade pública** ou **pessoa jurídica privada que mantenha banco de dados de caráter público** (ex: SPC, SERASA).
- Qualquer pessoa física ou jurídica, **brasileira ou estrangeira**, pode impetrar.
- **Não exige motivação** do impetrante.
- **Ação gratuita**, sem honorários de sucumbência.
- **Obrigatório advogado**.
- **Prioridade de julgamento**:
 1. Habeas corpus
 2. Mandado de segurança
 3. Habeas data
 4. Mandado de injunção

✓ Requisitos para propositura

- **Prova da negativa administrativa ou decurso de 10 dias sem resposta** (Lei 9.507/97, art. 8º, par. único, I).

- **Não há prazo prescricional ou decadencial.**

✓ Exemplos práticos de cabimento

- Acesso a dados no SPC ou SERASA.
- Correção de dados fiscais, bancários ou funcionais.
- Obtenção de informações do sistema da Receita Federal sobre tributos pagos.

✓ Quando NÃO cabe Habeas Data

- **Vista de processo administrativo** → Mandado de Segurança.
- **Sustar publicação na internet** → Tutela provisória ou Mandado de Segurança.
- **Conhecimento da identidade de denunciante/agressores** → Mandado de Segurança.
- **Obtenção de certidões (ex: tempo de serviço, aposentadoria, processo penal)** → Mandado de Segurança.
- **Informações de interesse coletivo, geral ou de terceiros** → Mandado de Segurança.

✓ Relação com o Mandado de Segurança

- MS tem **caráter subsidiário** em relação ao Habeas Data.
- Quando não couber HC ou HD, caberá o MS (CF, art. 5º, LXIX).

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
